

1501947-44.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226680/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 26861549 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maxinil Santos de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501947-44.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501947-44.2022.8.26.0616 - 968/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226680/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 26861549 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maxinil Santos de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

MAXINIL SANTOS DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 18 de agosto de 2022, por volta da 1h, na Rua Rosa, nº

227, Jardim Pivari, nesta comarca de Poá, guardava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 27 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 32,11g, 13 porções de cocaína na forma de crack, pesando 1,86g e 11 porções de cocaína, pesando 6,01g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 82, 88/89).

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022 (fls. 90).

O réu foi citado (fls. 127).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que o réu foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. O acusado postulou a absolvição com base na insuficiência probatória e atipicidade do fato. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/7), boletim de ocorrência (fls. 34/37), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 19/22), laudo de exame químico toxicológico (fls. 78/80) e comprovante de depósito (fls. 87).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu alegou que "não estava traficando e que apenas foi comprar entorpecente, portanto nega o tráfico de drogas. Afirma que comprou de uma pessoa morena, baixa, cabelo bem cortado." (fls. 5).

Em juízo, sustentou que, na data dos fatos, passava pelo local para buscar sua filha na escola. Disse que compraria uma porção de maconha antes de pegar sua filha. Asseverou que não adquiriu a porção, porque os policiais chegaram. Negou que os entorpecentes eram seus. Afirmou que estava em poder de R\$ 25,00 oriundos de um 'bico' que fez. Negou conhecer os policiais e não apresentou ressalvas.

Welder Douglas Araújo dos Santos, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina no local indicado na denúncia, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Disse que, com a aproximação da viatura, um grupo de pessoas deixou o local andando. Narrou que, ao redor de um banco, havia três pessoas, que foram abordadas. Não presenciou atividade de traficância. Durante a busca pessoal, somente com o acusado foram localizadas algumas porções de drogas (maconha, cocaína e 'crack') e dinheiro (R\$ 25,00) no bolso. Sob o banco, foi apreendido o restante dos entorpecentes (cocaína, 'crack' e maconha'). Destacou que as drogas encontradas com o réu estavam acondicionadas de forma idêntica às aquelas localizadas sob o banco. Questionado, o acusado não soube fornecer explicação sobre o ocorrido. Disse que, no trajeto para a delegacia, o réu tentou quebrar o vidro da viatura. Na chegada ao distrito policial, o acusado tentou fugir novamente.

Reconheceu o réu. Negou conhecê-lo.

No mesmo sentido, é o depoimento de Daniel Verissimo da Silva.

Com efeito, a prova produzida não evidenciou a traficância. Isto porque o réu negou a autoria do delito de tráfico de entorpecentes e disse que era usuário de droga, versão que não foi contrariada pela prova oral.

Além disso, os policiais relataram que uma pequena quantidade de drogas foi encontrada em poder do acusado, a revelar que elas seriam destinadas a seu próprio consumo.

De outro turno, não ficou demonstrado a quem pertencia os entorpecentes localizados sob o banco, pois, conforme depoimento dos policiais, havia várias pessoas naquele local, que, com a chegada da viatura, dispersaram, não tendo sido presenciado ato de traficância. Desta forma, a desclassificação deve ser acolhida.

Por fim, incabível a aplicação do princípio da insignificância, pois se trata de crime de perigo abstrato, tendo como bem jurídico sob tutela a saúde pública.

Portanto, diante do conjunto probatório coligido, não há que se falar em absolvição.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em atendimento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 42/44). Assim, aplico ao acusado a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de um mês, a ser cumprida em um dos estabelecimentos mencionados no artigo 28, § 5º, da Lei nº 11.343/06. Além do mais, a aplicação da pena de advertência não surte o efeito pretendido, pois, certamente, o réu tem conhecimento dos efeitos da droga sobre sua saúde e a de terceiros.

Em razão da reincidência (fls. 38 – proc. 551-82.2017), fixo a pena de prestação de serviços à comunidade em cinco meses (artigo 28, §3º da Lei 11343./06).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu MAXINIL SANTOS DE OLIVEIRA à pena de cinco meses de prestação de serviços à comunidade por infração ao artigo 28 da Lei n 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se mandado de levantamento do valor apreendido em favor do acusado.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA